UNIDAD 2: DERECHO CIVIL

ÍNDICE:

¿Qué vamos a aprender? 3
La Ley 3
Persona humana: comienzo y nacimiento 3
Persona humana 3
Nacimiento con vida 3
Atributos de la personalidad 4
Caracteres 4
Nombre 4
Elección del prenombre 5
Cambio de nombre 5
Domicilio 5
Domicilio real 5
Domicilio legal 5
Domicilio especial 6
Estado de la persona 6
Acciones de estado 6
Posesión de estado 6
Prueba del estado civil 6
Capacidad 7
Capacidad de derecho 7
Capacidad de ejercicio 7
Incapacidad de derecho 7
Incapacidad de ejercicio 7
Menor y adolescente 7
Derechos personalísimos 8

Ausencia simple 8
¿Cuándo puede designarse un curador? 8
Procedimiento 9
Sentencia y curatela 9
Fin de la curatela 9
Presunción de fallecimiento 9
Caso ordinario 9
Casos extraordinarios 9
Día presuntivo del fallecimiento 10
Fin de la existencia de la persona humana 10
BIBLIOGRAFÍA 10

¿Qué vamos a aprender?

- Qué entiende el Derecho Civil por persona humana.
- Cuándo comienza la existencia de la persona humana y qué importancia tiene el nacimiento con vida.
- Qué son los atributos de la personalidad y cuáles son sus caracteres.
- Cómo funciona el nombre: prenombre, apellido, elección y cambio de nombre.
- Qué es el domicilio y cuáles son sus clases: real, legal y especial.
- Qué significa el estado de la persona, la posesión de estado y cómo se prueba el estado civil.
- Qué diferencia existe entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio.
- Qué son las incapacidades de derecho y de ejercicio.
- Qué son los derechos personalísimos y qué bienes de la personalidad protegen.
- Qué ocurre cuando una persona desaparece: ausencia simple y presunción de fallecimiento.
- Cuándo termina la existencia de la persona humana y cuáles son sus principales efectos jurídicos.

La Ley

La ley es una norma jurídica general y obligatoria establecida por la autoridad competente para regular determinadas conductas y relaciones dentro de la sociedad.

En el Derecho Civil, las leyes regulan aspectos de la vida de las personas, como su nombre, domicilio, capacidad, relaciones familiares, derechos y obligaciones.

Las leyes son obligatorias desde su entrada en vigencia, y su cumplimiento no depende de que cada persona esté de acuerdo con ellas.

Persona humana: comienzo y nacimiento

Persona humana

El Código Civil y Comercial utiliza la expresión “persona humana” y no formula una definición porque persona es todo ser humano por el hecho de serlo.

Art. 19 CCyC. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.

La concepción marca, para el CCyC, el comienzo de la existencia de la persona humana.

Nacimiento con vida

Art. 21 CCyC. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume.

Las personas por nacer son personas y pueden adquirir derechos, pero esos derechos quedan sujetos a la condición de que nazcan con vida. Si nace con vida, aunque sea por unos instantes, los derechos quedan irrevocablemente adquiridos. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.
El nacimiento supone la separación completa del niño respecto de la madre y el nacimiento con vida implica que, una vez separado, comience a vivir por sí mismo.
El nacimiento con vida es una presunción iuris tantum: admite prueba en contrario.

Atributos de la personalidad

Los atributos de la personalidad son propiedades o características de identidad propias de las personas como titulares de derechos. Se enumeran: derechos personalísimos, nombre, domicilio, estado de la persona y capacidad.

Atributo	¿Qué identifica o permite?
Derechos personalísimos	Protegen aspectos esenciales de la persona y su dignidad.
Nombre	Individualiza a la persona.
Domicilio	Funciona como asiento jurídico de la persona.
Estado	Refleja la posición que ocupa la persona en la sociedad y en la familia.
Capacidad	Determina la aptitud para ser titular y/o ejercer derechos y deberes.

Caracteres

- **Inherentes:** se tienen por el hecho de ser persona.
- **Únicos:** solo puede tenerse un atributo del mismo orden.
- **Inalienables:** están fuera del comercio y no pueden transmitirse mediante actos jurídicos.
- **Imprescriptibles:** no se adquieren ni se pierden por el mero transcurso del tiempo.
- **Irrenunciables:** no se puede renunciar unilateralmente a ellos.
- **Inembargables:** no pueden ser objeto de embargo.

Los atributos acompañan a la persona: no son bienes que puedan venderse, transferirse o abandonarse libremente.

Nombre

Art. 62 CCyC. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. El nombre cumple una función de identificación. El prenombre individualiza a la persona dentro de la familia, mientras que el apellido permite individualizar al grupo familiar.

Elección del prenombre

- Corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den autorización.
- A falta o impedimento de uno de los padres, corresponde al otro.
- En defecto de todos, pueden intervenir los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro Civil.
- No pueden inscribirse más de tres prenombres.
- No pueden utilizarse apellidos como prenombres ni primeros prenombres idénticos a los de hermanos vivos.
- No pueden inscribirse prenombres extravagantes.
- Pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas.

Cambio de nombre

El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se mencionan, entre otros supuestos, el seudónimo cuando adquirió notoriedad, la raigambre cultural, étnica o religiosa y la afectación de la personalidad de la persona interesada, siempre que esté acreditada. La regla es conservar el nombre; el cambio requiere un motivo considerado justo por el juez.

Domicilio

El domicilio es un lugar dentro del ámbito geográfico territorial que la ley atribuye como asiento jurídico de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos.

Domicilio real

Es el lugar donde la persona desarrolla su vida habitual o donde tiene el centro principal de sus actividades.

- Unicidad: la persona no puede tener más de un domicilio real.
- Voluntariedad: depende del arbitrio de la persona.
- Mutabilidad: puede modificarse de un lugar a otro.
- Inviolabilidad: el domicilio está protegido y sólo puede afectarse en los casos previstos por la ley.

Domicilio legal

Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Tiene carácter forzoso.

Domicilio especial

Es el que se establece sólo para determinadas relaciones jurídicas. Otros ejemplos pueden ser el domicilio contractual y el domicilio procesal.

Tipo	Características	Ejemplo / idea
Real	Residencia habitual / centro principal de actividades.	Donde la persona vive habitualmente.
Legal	Lo determina la ley; es forzoso.	La ley fija el domicilio para determinados casos.
Especial	Rige para una relación jurídica concreta.	Domicilio contractual o procesal.

Estado de la persona

En Derecho Civil, el estado es la posición que una persona ocupa en la sociedad y en la familia.
La noción de estado tiene importancia, entre otras cuestiones, para el domicilio, la capacidad, el nombre, los alimentos y determinadas condiciones jurídicas.

Acciones de estado

La acción de reclamación de filiación busca que una persona sea emplazada en un estado determinado.
La acción de impugnación de filiación busca que sea desplazada de ese estado.

Posesión de estado

Es el goce de un estado determinado con independencia de que la persona detente o no el título correspondiente.
La posesión de estado de matrimonio no acredita por sí sola el matrimonio, aunque puede sanear el vicio cuando hubo inobservancia de formalidades en el acta de celebración. En materia de reconocimiento de hijos, la posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario.

Prueba del estado civil

El estado civil se acredita mediante las partidas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Las partidas son instrumentos públicos y registran hechos como nacimiento, matrimonio y defunción.

Estado = posición jurídica de la persona. Posesión de estado = ejercicio o goce de ese estado, aunque falte el título correspondiente.

Capacidad

La capacidad es la aptitud de la persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos y para ejercer por sí misma esos derechos o cumplir sus deberes.

Capacidad de derecho

Art. 22 CCyC. Toda persona humana goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados.
También se la denomina capacidad de goce.

Capacidad de ejercicio

Art. 23 CCyC. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en el Código y en una sentencia judicial.
La capacidad es la regla y la incapacidad la excepción. Las limitaciones son restrictivas, excepcionales y buscan proteger un interés determinado.

Incapacidad de derecho

Existe cuando la ley prohíbe a una persona ser titular de un derecho determinado. Es siempre relativa: la prohibición se refiere a un derecho concreto, no a todos los derechos. No puede salvarse mediante representación.

Incapacidad de ejercicio

Existe cuando la ley limita la posibilidad de que una persona ejerza por sí misma sus derechos, con finalidad protectoria. En esos casos puede actuar mediante su representante legal, según corresponda.
Ejemplo: un menor puede ser propietario de una casa, pero no puede ejercer por sí solo determinados actos sobre ella, como venderla, donarla o alquilarla; interviene su representante legal.

Menor y adolescente

Menor de edad es la persona que no cumplió 18 años. Adolescente es la persona menor de edad que cumplió 13 años.

Concepto	Pregunta que responde	Ejemplo
Capacidad de derecho	¿Puede ser titular del derecho?	Ser titular de una propiedad.
Capacidad de ejercicio	¿Puede ejercerlo por sí misma?	Celebrar por sí sola un acto cuando la ley exige intervención.

Derechos personalísimos

Son derechos vinculados con la persona y su dignidad. Se destaca la inviolabilidad de la persona humana y la protección de la dignidad física, espiritual y de la libertad.

Derecho	Idea central
Inviolabilidad y dignidad	La persona humana es inviolable y debe ser respetada en su dignidad.
Imagen y voz	Protege la representación física de la persona y su utilización.
Intimidad	Protege la vida privada frente a intromisiones o divulgaciones indebidas.
Vida	Protege la existencia humana.
Integridad física	Protege el cuerpo y la integridad de la persona.
Honor	Protege la honra o reputación.
Identidad	Protege el conjunto de atributos y cualidades que identifican e individualizan a una persona.
No discriminación	Protege frente a tratos discriminatorios.

Frente a una agresión a estos derechos, existe la posibilidad de reclamar la prevención del ataque o la reparación de los daños cuando el ataque ya se produjo.

Los derechos personalísimos protegen aspectos esenciales de la persona: no son un "bien" más, sino una protección de la persona misma.

Ausencia simple

La ausencia simple se presenta cuando una persona desaparece de su domicilio o lugar habitual de residencia o actividades, no se tienen noticias de ella y no puede inferirse, en principio, que haya fallecido. La finalidad del régimen es proteger al ausente, especialmente sus bienes y las relaciones jurídicas pendientes. Pueden pedir la declaración tanto el Ministerio Público como toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente.

¿Cuándo puede designarse un curador?

Si una persona desapareció sin noticias y no dejó apoderado, puede designarse un curador a sus bienes cuando el cuidado de éstos lo exige. La misma solución se aplica si existe apoderado pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato.

Procedimiento

- Es competente, como regla, el juez del domicilio del ausente.
- El presunto ausente es citado por edictos durante cinco días.
- Si no comparece, interviene el defensor oficial o se designa defensor para el ausente.
- El Ministerio Público es parte necesaria.
- En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar medidas conservatorias.

Sentencia y curatela

Si se reúnen los extremos legales, se declara la ausencia y se nombra curador. El curador puede realizar actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Los actos que excedan esa administración requieren autorización judicial.

Fin de la curatela

- Presentación del ausente, personalmente o por apoderado.
- Muerte.
- Fallecimiento presunto judicialmente declarado.

Presunción de fallecimiento

La presunción de fallecimiento se aplica cuando la ausencia se prolonga durante los plazos establecidos y las circunstancias permiten presumir jurídicamente la muerte.

Caso ordinario

La ausencia de una persona de su domicilio, sin noticias de ella durante tres años, causa la presunción de su fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. El plazo se cuenta desde la fecha de la última noticia.

Casos extraordinarios

Situación	Plazo	Desde cuándo
Incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, o actividad de riesgo	2 años	Desde el día del suceso o desde cuando pudo haber ocurrido.
Buque o aeronave naufragados o perdidos	6 meses	Desde el día del suceso o desde cuando pudo haber ocurrido.

Día presuntivo del fallecimiento

- Caso ordinario: último día del primer año y medio.
- Primer caso extraordinario: el día del suceso; si no está determinado, el día medio de la época en que ocurrió o pudo ocurrir.
- Segundo caso extraordinario: último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos.
- Si es posible, la sentencia determina también la hora presuntiva; si no, se considera sucedido al finalizar el día declarado presuntivo.

Ausencia simple = incertidumbre sobre la persona. Presunción de fallecimiento = el ordenamiento permite presumir jurídicamente su muerte bajo determinadas condiciones.

Fin de la existencia de la persona humana

El principio general es que la existencia de la persona humana termina por su muerte, que debe ser comprobada.

La muerte produce consecuencias jurídicas, entre ellas la apertura de la sucesión y otros efectos vinculados con las relaciones jurídicas de la persona fallecida.

BIBLIOGRAFÍA

Font Miguel Ángel. (2021).

GE Civil. Parte General 2021. (2021).

https://www.digital.editorialestudio.com.ar/reader/gecivil-parte-general-2021?location=40

María Cecilia Lupani y Verónica Carbonari. (2024).

Material de la cátedra de Legislación - Facultad Regional General Pacheco

https://www.frgp.utn.edu.ar/carreras/tup_tuss

Analía Buratovich

Material de la cátedra de Legislación - Facultad Regional Avellaneda

https://fra.utn.edu.ar/tup/